

1500157-37.2021.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500157-37.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500157-37.2021.8.26.0591

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2254679/2021 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 20324745 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

2588/21/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2254679 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2588/21/622

- DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS DE ABREU

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ANTONIO CARLOS DE ABREU, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Ipiranga, 2959, neste município e Comarca, utilizando-se do veículo VW/VW FUSCA 1300, placas CWQ-2432, de Dracena/SP, o acusado transportava e trazia consigo, para fins de mercancia ou entrega a terceiros por qualquer forma, 1 tablete do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecido por maconha, que pesava 555,05 gramas de

massa líquida e 2 pedras de Cocaína, em sua forma mais nefasta, o crack, que pesavam 9,97 gramas de massa líquida, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 226) e apresentou defesa prévia (fls. 165/170). Juntou documentos (fls. 171/218).

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2021, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento e deferida a realização de exame de dependência toxicológica (fls. 230/232).

Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado (fls. 293/301).

Juntada do exame de dependência toxicológica (fls. 346/349).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 353/363).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 367/383).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não merece guarida a tese da defesa de inépcia da denúncia.

Como cediço, a peça acusatória é considerada juridicamente idônea quando contém, entre outros requisitos formais, a exposição clara e objetiva dos fatos supostamente delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, permitindo, desse modo, àquele que sofre a acusação penal o exercício pleno do direito de defesa.

In casu, da simples análise da petição de ingresso (fls. 135/137), verifica-se que ela atendeu a todos os aspectos formais e condições genéricas previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, necessários ao devido processamento do feito.

Ressalte-se que maiores detalhamentos dos fatos e da conduta do acusado podem ser reservados para a instrução criminal.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), denúncia anônima e ordem de serviço para diligências (fls. 30/31), laudos periciais de constatação provisória (fls. 32/37 e 38/43), laudo pericial definitivo atestando resultado positivo para "cocaína" e "maconha" (fls. 141/143 e 156/158), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é inconteste.

O policial civil MISAEEL DOMINGOS DA SILVA JUNIOR relatou que foi recebida a denúncia 01/2021, oriunda do 1º/2º Distrito Policial de Dracena, com o seguinte teor: "...Antonio, morador da R. Frei Perin, altura do número 800, casa de madeira, e proprietário de um fusca amarelo, na data de 15/09/2021 viajou para o município de Três Lagoas/MS, e que retornará em 17/09/2021, entre as 09h e 15h, trazendo consigo aproximadamente um quilo de maconha, além de uma quantidade indeterminada de crack. A informação ainda dá conta que Antonio faz comercialização dos entorpecentes em varejo aqui na cidade.". Face a exigência de ação imediata a ser adotada pela Polícia Civil, foi determinado pelas Autoridades Policiais da DIG/DISE a realização de levantamentos e ações de Polícia Judiciária. Verificaram que o local apontado como sendo a casa do investigado, seria a Rua Frei Perin, nº 803, constatando, ainda, que o morador do local seria o ora acusado Antônio Carlos de Abreu. Quanto ao veículo, efetuadas as pesquisas verificou-se que seria o VW/Fusca de placas CWQ-2432, cor amarela. Inclusive, em pesquisas realizadas através do google maps foi possível verificar que na oportunidade daquele registro, constatou-se que o VW/Fusca estava na garagem da residência. Assim, foram realizados procedimentos de campana, sendo que a equipe do depoente ficou com uma viatura descaracterizada nas imediações da rotatória existente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, município de Tupi Paulista, provável rota a ser desenvolvida pelo réu. Em dado momento, por volta das 15h00min, avistaram o veículo VW/Fusca vindo do sentido de Andradina/SP e fazendo a rotatória sentido a esta cidade de Dracena/SP. Fizeram o acompanhamento à distância e verificaram que o acusado

adentrou com o mencionado veículo pelo trevo da UNIMED, sendo que ali já se encontrava uma viatura caracterizada, aguardando para ser realizada a abordagem. Feita a abordagem procederam busca pessoal no réu e localizaram em sua cueca, por dentro de sua calça, 01 (um) tijolo de erva esverdeada prensada aparentando ser "maconha". Ainda, localizaram no bolso da calça do imputado duas pedras de substância aparentando ser o entorpecente "crack". Procederam buscas no veículo VW/Fusca, de placas CWQ 2432, sendo localizada a quantia de R\$508,00, atrás do banco. Ainda, em razão da situação de flagrante, rumaram até a casa do imputado, localizada na Rua Frei Perin, 803, nesta cidade, mas nada de ilícito foi localizado (fls. 08/09 e 295 - mídia gravada).

No mesmo sentido o depoimento do policial civil RODRIGO OLIVEIRA FREITAS (fls. 10 e 294 - mídia gravada).

As testemunhas ELISETE CATARINA DE ABREU disse estava trabalhando no momento dos fatos. Informou que residia na casa com seu irmão, seus pais e seu sobrinho. Disse que não iam pessoas em sua casa chamar pelo acusado. Afirmou que o acusado era usuário de drogas. O veículo Fusca pertence aos pais da declarante há mais de quarenta anos. O réu vende paçocas há vários anos (fls. 301 - mídia gravada).

A testemunha ANA LAYS ABREU DO CARMO não estava presente no momento do flagrante. Foi informada por familiares que o réu teria sido preso. Disse que na casa do réu também residem o filho dele, bem como os avós e a mãe da declarante. Afirmou que o réu é revendedor de paçocas, trabalhando neste ramo por muitos anos e realizando a venda na região e no estado do Mato Grosso. O veículo Fusca é do avô da declarante, que emprestou ao acusado para trabalho. Aduz que não era comum o réu utilizar o Fusca. Informou que o réu revendia as paçocas em praticamente todas as cidades da região e, no estado do Mato Grosso do Sul, nas cidades de Andradina e Três Lagoas (fls. 293 - mídia gravada).

A testemunha ALDAIR JOSÉ DE ABREU, irmão do acusado, disse que não estava presente no local dos fatos. Afirmou que o réu sempre foi usuário de entorpecentes. O veículo Fusca era do pai do declarante (fls. 300 - mídia gravada).

Na fase administrativa o réu declarou que é proprietário do tablete de maconha prensada e das duas pedras de crack apreendidas. Afirmou que comprou os entorpecentes por R\$350,00, em uma boca de fumo no município de Três lagoas/MS. Alega que foi comprar essa droga naquele município porque é usuário e lá é mais barata. Disse que o veículo é de seu genitor, pessoa idosa, com 95 anos de idade, que não tem conhecimento do seu vício e não sabe a finalidade para que utilizou o carro. Inquirido a respeito de material plástico transparente que o investigador apreendeu em sua residência, se é material utilizado para embalagem de drogas para venda, disse que não, esclarecendo se tratar de material velho a ser descartado. Afirmou que, apesar de sua dependência química, nunca fez tratamento em nenhuma clínica especializada. Alega que os R\$508,00 apreendidos no interior do seu veículo foram ganhos com a venda de paçoca caseira, atividade que já exerce há algum tempo e da qual sobrevive (fls. 11). Interrogado em juízo, reiterou as declarações anteriormente prestadas. Disse que trabalha com venda de paçocas há vários anos. Afirmou que não usava o veículo Fusca de seu genitor com frequência. Narrou que tinha um outro carro, mas que o vendeu em junho e estava fazendo as revendas de paçoca de ônibus (fls. 298/299).

Pois bem.

Verifica-se, assim, que a conduta imputada ao réu restou confirmada pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum, ficou demonstrado que os policiais mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais militares são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto. Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras – Negativa isolada em juízo – Prova segura – Condenação mantida (...)” (TJSP; Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

“TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Depoimentos de agentes policiais – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Ausência de dúvida que justifica o édito – (...)” (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional.” (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de transportar e trazer consigo entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ainda que o réu seja dependente químico de drogas, tal fato, por si só, não afasta a conclusão de que pratique a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu.

Ademais, a quantidade das drogas (555,05 gramas de maconha e 9,97 gramas de crack) é incompatível com eventual condição de usuário.

Sem prejuízo, a prisão em flagrante ocorreu após denúncia anônima (fls. 30), na qual dava conta exatamente do procedimento realizado pelo réu, qual seja, que ele se utilizaria de um fusca amarelo para buscar drogas em Três Lagoas/MS e comercializaria o entorpecente em varejo na cidade.

Como se vê, o contingente probatório é seguro, deixando patentes autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o réu agiu, motivos pelos quais a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes.

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação.

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas

ocorridas usualmente. Considerando as circunstâncias do delito, diante da natureza e quantidade expressiva de entorpecente apreendido em poder do réu, a saber, 555,05 gramas de maconha e 9,97 gramas de crack, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, observo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, em razão da prática do delito entre Estados da Federação, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto). Desta forma, resta a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, tendo-se em conta que, de acordo com todas as provas carreadas aos autos, restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal).

Anote que, diante das penas fixadas, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado ANTONIO CARLOS DE ABREU, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o condenado na prisão onde se encontra tolhido de sua liberdade.

No mais, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 06/07) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

Consigno que, apesar de demonstrada a propriedade por terceiro (fls. 284/287), o veículo foi apreendido em circunstâncias que o réu o utilizava para a prática ilícita, no caso em tela, assemelhada às de natureza hedionda.

O bem apreendido consta entre aqueles mencionados no artigo 62 da Lei nº 11.343/2006, os quais ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária. Por outro lado, como é cediço, não há possibilidade da liberação de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo.

Assim, com base no artigo 118 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 62 da Lei nº 11.343/2006, indefiro o pedido de restituição do veículo VW/VW FUSCA 1300, placas CWQ-2432, de Dracena/SP.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intime-se o condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA